



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

**JUZGADO CONTROL, NIÑEZ, ADOL., PENAL
JUVENIL, VF GENERO Y FALTAS - COSQUIN**

Protocolo de Autos

Nº Resolución: 1

Año: 2024 Tomo: 1 Folio: 1-13

EXPEDIENTE SAC: xxx - R. A., R. P. - CONTROL DE LEGALIDAD (LEY 9944 - ART. 56)

PROTOCOLO DE AUTOS. NÚMERO: 1 DEL 01/02/2024

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: UNO (1)

Cosquín, primero de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS: Los autos caratulados “**R. A., R. P. – CONTROL DE LEGALIDAD**”, Expte. SAC n° xxxxx, Año 2022, radicados ante este Tribunal, a fin de resolver respecto de la legalidad del cese de la medida excepcional dispuesta por la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial n° 9944 (UDER–Cosquín), con relación a R. P. R. A., de 02 años de edad, DNI n° xxxx, nacida el día 28 de agosto de 2021, hija de E. V. A. (DNI n°xxxx) y A. D. R. (DNI n° xxx). **DE LA QUE RESULTA: I)** Con fecha 04 de noviembre de 2022, la encargada de la Uder Cosquín remitió la comunicación de la medida excepcional de protección de derechos adoptada en relación a la menor R. P., quien debió ser privada de su centro de vida en la localidad de S. M., Departamento P., Pcia. de Córdoba, en donde residía junto a su progenitora, permaneciendo en adelante a cargo y bajo la responsabilidad de la familia comunitaria conformada por los Sres. F. R. V. y H. M. F. (ver operación n° xxx). Posteriormente con fecha 18 de noviembre de 2022, fueron remitidos los informes técnicos y jurídico correspondientes (operación n° xx y xx).

II) Que, con fecha 15 de febrero de 2023, la legalidad de la medida excepcional adoptada en relación a la menor de autos fue ratificada por este tribunal mediante Auto Interlocutorio N° 14, conforme surge de la operación obrante bajo el n° xxx.

III) Con fecha 31 de mayo del mismo año, mediante Auto Interlocutorio N° 93, se dispuso acordar la innovación y prórroga de la medida excepcional adoptada, por lo que R. permaneció al resguardo de su abuela materna, Sra. R. D. L. S., en el domicilio sito en calle M. n° xxx, V. C., en la localidad de S. M., Departamento P., Pcia. de Córdoba.

IV) Posteriormente, con fecha 14 de agosto de 2023, mediante Auto Interlocutorio N° 147, se dispuso ratificar la legalidad de la segunda prórroga de la medida excepcional adoptada por la SeNAF con relación a la niña de mención (operación n° xxxxx).

V) Ulteriormente, el día 17 de octubre de 2023, la Dirección de Asuntos Legales, solicitó la ratificación de la legalidad del cese de la medida excepcional oportunamente adoptada respecto a R. P., quedando a resguardo bajo el cuidado y acogimiento de su abuela materna, Sra. R. D. L. S., en la localidad de S. M. de P., Pcia. de Córdoba (operación xxx, xxx y xxx).

Y CONSIDERANDO: **I) Que**, en virtud de lo prescripto por los arts. 48 y ccs. de la Ley Pcial. n° 9944, debe resolverse sobre la ratificación o rectificación de la legalidad del cese de la medida excepcional de protección de derechos adoptada por la SeNAF con relación a la infante R. P. R. A. Para ello este Tribunal es competente conforme lo dispuesto por el art. 64 inciso a) del citado cuerpo legal.

II) Ingresando al análisis de las presentes actuaciones se advierte del informe técnico emitido por la Se.N.A.F las siguientes consideraciones: “(...) Nuestra UDER comienza a intervenir con el grupo familiar de R. a partir de una demanda del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología en Noviembre del 2021, donde nos informan sobre la necesidad de que E., su progenitora, de 16 años, retome su tratamiento psicológico y psiquiátrico o

inicie uno nuevo en su zona local, siendo que fue valorada con un diagnóstico de -Trastorno límite de la personalidad-. A partir de esto, se gestionan turnos en el Área de Consultorio Adolescente del Hospital Domingo Funes a los fines de que lo inicie allí y permita valorar el grado de vulnerabilidad, tanto de la joven, como de la pequeña. En entrevistas mantenidas con la Sra. L. S., progenitora de la joven, expresó con angustia que su hija constantemente reacciona con agresiones verbales (insultos hacia sus hermanos/hermanas y ella, no hacia su hija), que han llegado en ocasiones a episodios de violencia física y amenazas graves, ante conflictos de convivencia cotidianos, haciendo referencia a la inconstancia de la misma en su proceso terapéutico que no logra sostener. Se hicieron diferentes acuerdos para el inicio de la terapia no solo de E. sino también de la Sra. L. S., no logrando que se concreten. Se incorpora al acompañamiento de una Acompañante terapéutico de nuestra sede, Sra. Florencia Ludueña con el objetivo de reforzar el sostenimiento de los tratamientos solicitados. En el mes de octubre se suscita una discusión entre E., hermanos y su madre por señalamientos respecto del trato con la niña. La joven reacciona de manera agresiva con insultos hacia estos y uno de sus hermanos le retira un cuchillo de la mano ya que se encontraba cocinándole a su hija. No se logra tranquilizar por lo que su madre llama a la policía y ante el estado de crisis es trasladada a Salud Mental del Hospital Domingo Funes donde es internada. En virtud de la situación de vulnerabilidad en que se encontraba la niña se consideró indispensable el resguardo de la misma fuera del ámbito familiar, es así que se adopta una MPE quedando al cuidado de una familia comunitaria, Sres. F. V. y el Sr. H. M. F., en la ciudad de L. C.. Al carecer de familia extensa en la zona es que se propone esta familia con la que mantienen una relación de hace varios años cuando ambas, vivían en la ciudad de Buenos Aires. Continuamente han estado acompañando a la familia tanto en lo económico como en lo emocional. E. fue dada de alta el 1 de noviembre del Hospital Domingo Funes. Desde allí nos informan que la joven manifestó el deseo de continuar conviviendo con su madre

reconociendo que, pese a todos los conflictos que haya habido entre ellas, su madre siempre está presente. La medicación debía ser administrada por D., como así también retirarla. Su tratamiento psicológico y psiquiátrico lo realizaba en el EAC de Santa María, donde asistió regularmente. El informe recibido del equipo interdisciplinario describía que “aún presenta fluctuaciones en sus estados de ánimo, refiere ansiedad, desgano, presenta abulia, labilidad emocional. Sin alteraciones sensoperceptivas, ideas delirantes, ni ideación tanática. Sin conciencia de enfermedad”. Respecto del Sr. A. R., progenitor de la niña, se le solicitó en una primera instancia, una valoración en la Raac de la ciudad de Córdoba a la que asistió solo en dos oportunidades y posteriormente se le solicitaría terapia psicológica lo que no se pudo lograr. Esta solicitud respondía a la necesidad de problematizar su consumo que en parte reconocía y también trabajar respecto de los modos de vinculación de manera violenta que mantenía con la madre de su hija, que no revestía ningún reparo en proteger a la niña quien estaba inmersa en las discusiones y agresiones mutuas de la pareja. Por lo que se sugirió el contacto con su hija a través de videollamada hasta tanto se lograra su valoración. La comunicación con el equipo interviniente fue muy escasa, no demandaba ver a su hija como tampoco la asistía económicamente. La revinculación de madre e hija se desarrollaba de manera quincenal en nuestra Uder, por pedido de la familia guardadora con el propósito de evitar todo tipo de controversia. E. acudía respetuosa de las pautas establecidas, tranquila y reflexiva, estuvo atenta a las necesidades de su hija. Reconoció que al estar medicada no puede atenderla. La Sra. L. S. manifestaba que la relación entre ambas había mejorado, habían podido compartir actividades juntas, Si bien se presentaron dificultades en lo cotidiano pudieron resolverlas dialogando. Cumplidos los primeros 90 días los guardadores de la niña expresan no poder continuar con dicho cuidado por razones de salud de la Sra. F. Se solicita una prórroga por 90 días más y se Innova esta MPE regresando al hogar pero al cuidado de su abuela materna, aunque compartieran el mismo domicilio con la madre. Desde el regreso de la niña, bajo la responsabilidad de su abuela

materna, comenzó a relacionarse con su abuela paterna, Sra. E. M. y su Tía M. A. de 17 años, quienes progresivamente fueron creando un vínculo afectivo y a la fecha comparten el cuidado mientras D. concurría a su trabajo en un restaurant en esta ciudad. A su vez R. fue incluida en la Sala Cuna de Santa María de Punilla, donde se adaptó sin dificultades. Durante este período se pudo observar un desinterés de E. en responsabilizarse de su hija, no logrando establecer un vínculo afectivo sano con la misma, ocupándose de desarrollar su vida social y sin dimensionar la importancia de sostener un espacio terapéutico que le permita estabilizarse emocionalmente y de esa manera poder asumir con responsabilidad su rol materno. Se observó además una delegación absoluta del cuidado de la niña en su abuela, no cumpliendo lo solicitado por este equipo interviniente. Intenta proyectar sobre un futuro autónomo. Se instala en un departamento contiguo al de su madre, asiste a un gimnasio, comparte tiempo con sus amigas y tenía pensado ingresar el año próximo a un CENMA y allí concluir sus estudios secundarios, realizaba un curso de pestañas como posible salida laboral. Su relación con el progenitor de la niña refería mantenerse, aunque este se encontraba detenido en el mes de Abril del corriente año por supuestos hechos delictivos. En ese lapso de cinco meses aproximadamente, E. y su madre refieren que los modos de relacionarse entre ellas dentro del ámbito familiar han mejorado, que no se han presentado episodios de violencia como los sucedidos anteriormente, aunque también evitan expresar sus sentimientos y pareceres y/o consejos por parte de D. que denotaban la falta de firmeza en la puesta de límites, dificultad que se ha mantenido durante mucho tiempo. Allí se insiste en que retome la terapia psicológica iniciada en el Hospital Domingo Funes para fortalecerse en este sentido. Se solicita nuevamente una prórroga de esta MPE de la niña a los fines que E. pueda comprometerse con el proceso terapéutico, asuma con responsabilidad el cuidado de su hija y pueda establecer un vínculo saludable tanto con ella como con su progenitora, lo cual, como fue mencionado en párrafos anteriores no lo habría logrado. Incluso por su propio bienestar, habiendo reforzado durante el período

de intervención que independientemente del vínculo con su hija, debía poder en primer lugar cuidarse y fortalecerse ella como así también recomponer el vínculo con su madre quien tiene como objetivo su bienestar y el de su nieta. Se trabajó también con la progenitora de E. la importancia de sostener un espacio que le permita elaborar y mejorar el vínculo con su hija, acompañarla en la asunción de responsabilidades del cuidado de su nieta para poder brindarle a R. un ambiente apropiado para su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos. En esta etapa de inicio de su independencia E. comenzó a frecuentar grupos de riesgo y a consumir estupefacientes. Discontinúo su tratamiento psiquiátrico y psicológico. Se dialoga con ella y su madre respecto de este consumo al que la joven confirma y problematiza relativamente sugiriendo desde este espacio el inicio de una valoración en el Raac de esta ciudad al que solo asistió a una sesión en el mes de junio acompañada de su madre, luego viaja a la ciudad de Bs As. y no regresa al siguiente turno los primeros días de Julio, lo hace días después. Con fecha 26/7 la Sra. L. S. efectúa una denuncia en contra de la joven ante un episodio de violencia, donde fue agredida físicamente y solicita la exclusión de su hogar. Al tomar conocimiento de esto, se intenta mantener entrevista con la joven, pero se desconocía su paradero y al día siguiente nos informa la Sra. L. S. que su hija viajaría horas más tarde a la provincia de Buenos Aires al domicilio de su progenitor, con quien habrían acordado previamente que él se responsabilizaría de la joven, brindándole la atención y contención necesaria para su rehabilitación por el consumo de sustancias psicoactivas. En el transcurso de esos días la joven cumple la mayoría de edad por lo que su padre no logró retenerla más tiempo allí y que cumpliera con sus tratamientos. Con fecha 17/8 se realiza la visita al domicilio, la Sra. L. S. manifiesta que E. regresó de Buenos Aires, que la observó tranquila, disculpándose por lo sucedido y que le permitiera ver a su hija, se le sugirió que acordara con la abuela paterna de la niña u otra persona para que pudiera mantener contacto con R., insistiendo en el cumplimiento de la medida de restricción entre ambas. Al día siguiente, nuevamente sucede otro hecho de violencia de E.

hacia su madre y hermanos por lo que realiza otra denuncia reiterando la exclusión del hogar y restricción de contacto. Desde esta Uder se sugirió al Juzgado interviniente, la exclusión de la joven del Complejo de departamentos, atento al riesgo de vida de la niña e integrantes de la familia, dado el incremento de consumo de sustancias psicoactivas de la joven, quien no adhiere a tratamientos solicitados a lo largo de nuestra intervención. En esos momentos, según dichos de la madre, E. se encontraría nuevamente en la ciudad de Buenos Aires junto a su progenitor. En cuanto al tratamiento psicológico de la Sra. L. S. el cual debía retomar, lo inició con fecha 25 de Julio de manera privada con la Lic. Mariela Funes ante la falta de turno en el Hospital Domingo Funes. La profesional tratante manifiesta los objetivos a trabajar principalmente refiere a la puesta de límites y a aspectos relacionados al desarrollo infantil sobre todo lo que implica la crianza y contención de su nieta a cargo. Comprometiéndose esta abuela a continuar con dicho espacio. Se mantuvo comunicación telefónica el día 30 de agosto con el Sr. R. donde manifiesta que se encuentra en libertad, que está bajo tratamientos psicológico y de adicciones solicitados por su causa penal y refiere que ha solicitado restricción de contacto para con E. debido a que se presentó en su domicilio sintiéndose amenazado de continuar su relación. Se solicitaron certificaciones de asistencia lo que hasta la fecha no se concretó. Los progenitores de la niña fueron notificados del Cese de esta medida de manera telefónica, el Sr. R. solicito que fuera de esta manera por razones de trabajo. E. fue citada en tres oportunidades, acordadas previamente pero no asistió. Es entonces por lo anteriormente expuesto que este equipo considera que durante el tiempo que se desarrolló la presente medida de protección excepcional, tanto la progenitora como el progenitor, no han podido modificar lo solicitado con el objetivo de proteger y garantizar los derechos de R., y valorando que la misma ha podido ser contenida y cuidada por su abuela materna considerando a la misma como alternativa válida para su protección y resguardo. En virtud de lo expuesto y habiéndose restituido sus derechos es que se solicita el CESE de la Medida de Protección Excepcional en

relación a la niña R. A. R. P. de 2 años de edad- Fecha de nacimiento 28/08/2021 quien permanecerá bajo el cuidado y responsabilidad de su abuela materna, Sra. R. D. L. S. DNI xxxxxxx en su domicilio de calle M. N° xxxx- Villa C. de S. M. de P.” (operación n° xxx).

Acompaña, además, la autoridad de aplicación, el informe elaborado por el Equipo interdisciplinario interviniente en relación a la progenitora de la menor de autos, equipo perteneciente al Hospital Colonia Santa María, del cual surge: “La joven de referencia inicia proceso de tratamiento ambulatorio en esta unidad desde el 10/11/2022, derivada de la internación en salud mental del Hospital Domingo Funes por cuadro de excitación psicomotriz. En una primera instancia recibe abordaje psicoterapéutico, psicofarmacológico, seguimiento interdisciplinario con visitas domiciliarias y contacto telefónico. Presenta escasa adherencia al tratamiento, con parcial conciencia de situación y enfermedad, sin alteraciones sensorio-perceptivas ni ideación tanática, en el último periodo. Se ha mantenido comunicación permanente con SeNAF, articulaciones para inicio de tratamiento en RAAC, también, el acompañamiento ante la intervención por medida preventiva hacia su hija y conflictiva vincular con su madre, quien finalmente realiza restricción de contacto. E. se encuentra viviendo en Bs As con su padre desde el 25/07/2023” (ver operación n° xxxx).

III) Del informe jurídico elaborado por el área legal de SeNAF se desprende lo siguiente: “(...) con el objeto de cumplimentar con la intervención correspondiente a ésta Área conforme lo establecido por el art. 48 y lo preceptuado en el segundo párrafo del art. 53 de la Ley N° 9944, en virtud del Cese de la Medida Excepcional, dispuesta por la Sra. Responsable de UDER Cosquín, con fecha 27/09/2023, en relación a la niña R. P. R. A., D.N.I. N° xxxx, nacida el día 28/08/2021, de 2 año de edad, quien permanecerá bajo el cuidado y responsabilidad de su abuela por línea materna, (familia extensa), la Sra. R. D. L. S., D.N.I. N° xxx, domiciliados en calle M. N° xxxx, ciudad de V. C., Santa María de Punilla. Que a los fines de que esta

Dirección proceda conforme lo normado en los artículos ya citados en el primer párrafo del presente escrito, y consecuentemente remita la misma a la autoridad judicial competente, las profesionales actuantes en el Cese que nos ocupa, adjuntan informe técnico que da cuenta de los extremos que han considerado fundantes para su procedencia y constancias documentales que cumplimentan los requisitos necesarios y pertinentes que hacen a la instrumentación de la misma, los que se informan a continuación, a saber: I) INFORME TECNICO: Producido por la Lic. María Elena Ontivero, quien brinda los fundamentos que dieron origen al presente cese, previo hacer una breve síntesis de los antecedentes por los cuales se adoptó la medida proteccional de Tercer Nivel e informar las intervenciones realizadas, de cuyo análisis se desprende: Antecedentes: Que éste Organismo Administrativo tomó intervención a partir de la puesta en conocimiento, sobre la posible situación de vulnerabilidad de la niña de marras, por parte del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología, quienes informan sobre la necesidad de que E. V. A., la progenitora de R., retome o inicie un tratamiento psicológico y psiquiátrico por su diagnóstico de Trastorno límite de la personalidad. Intervenciones realizadas: En el marco de lo dispuesto por los arts. 13, 17, 41, 42 y siguientes de la Ley 9944, se llevó a cabo un seguimiento y acompañamiento al grupo familiar a los fines de restituir los derechos de la niña de marras, de lo que resulta: Desde que la niña se encuentra bajo los cuidados de su abuela materna comenzó a mantener vínculo con su abuela paterna, la Sra. E. M., y su tía M. A., con quienes progresivamente fue creando un vínculo afectivo y actualmente colaboran en los cuidados de la niña. Asimismo, R. fue incorporada a una sala cuna a la cual se ha adaptado favorablemente. El equipo técnico trabajó con la Sra. R. D. L. S., sobre la importancia de sostener un espacio terapéutico que le brinde un acompañamiento en la asunción del cuidado de su nieta y le permita abordar y mejorar el vínculo con su hija. Luego de lo dialogado con esta, la abuela materna inició tratamiento psicológico de manera privada con la Lic. Mariela Funes, debido a la falta de turnos en el Hospital Domingo Funes,

comprometiéndose a adherir al espacio. En relación al progenitor de la niña, teniendo en cuenta su problemática de consumo, el equipo técnico le solicitó, en una primera instancia, una valoración por parte de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC), a donde asistió solo en dos oportunidades. Por otro lado, se le indicó realizar un tratamiento psicológico para abordar sus modos violentos de vincularse y su problemática de consumo empero no lo inició. En virtud de ello, se sugirió la vinculación con R. a través de video llamadas hasta tanto se obtuviera su valoración. Se destaca que, durante el desarrollo de la MEPD éste mantuvo escasa comunicación con el equipo interviniente, no demandó vincularse con su hija ni colaboró económicamente con sus necesidades. Luego, el progenitor fue privado de su libertad por hechos delictivos que habría cometido. El 30 de agosto del corriente se mantuvo comunicación telefónica con éste, quien manifestó que había recuperado su libertad y que se encontraba bajo tratamiento psicológico y para su consumo, lo cual le habrían solicitado debido a su causa penal. Los profesionales actuantes le solicitaron presentar constancia de esos tratamientos empero hasta el momento no cumplimiento con ello. Durante este periodo se observó en la progenitora falta de interés en responsabilizarse de su hija, delegando completamente los cuidados de la niña en su abuela materna. Se pone de sobresalto que, no logró adherir a un espacio terapéutico que le permita estabilizarse emocionalmente y de esta manera asumir responsablemente su rol materno. En conclusión, no logró reflexionar sobre los motivos que dieron origen a la adopción de la MEPD, ni cumplió con lo solicitado por los profesionales actuantes. Asimismo, la joven comenzó a frecuentar grupos de riesgo y a consumir estupefacientes por lo que el equipo técnico le sugirió la valoración de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) empero esta solo asistió a una sesión. El 26 de julio del corriente, la abuela materna denunció a la Sra. E. V. A. por haberla agredido y solicitó la exclusión de su hogar. En ese contexto, los profesionales actuantes intentaron entrevistar a la progenitora empero la Sra. R. D. L. S. informó que su hija estaba por viajar a la

provincia de Buenos Aires, al domicilio de su progenitor, con quien habría acordado previamente que se responsabilizaría de la joven y le brindaría la contención necesaria para iniciar un tratamiento para el consumo problemático de estupefacientes. Sin embargo, tiempo después la joven regreso a la ciudad de Córdoba y nuevamente sucede otro hecho de violencia hacia su madre y hermanos, por lo que la Sra. R. D. L. S. la vuelve a denunciar, reiterando la exclusión del hogar y restricción de contacto. Actualmente, según los dichos de la Sra. R. D. L. S., la joven se encontraría nuevamente en la provincia de Buenos Aires junto a su progenitor. En el marco de la protección de derechos, y por todo lo mencionado ut supra el equipo actuante concluye que, los progenitores no han logrado cumplimentar con ninguna de las indicaciones y sugerencias realizadas por el equipo interviniente, ni problematizar su situación, dificultando todo ello que puedan ejercer responsablemente su rol materno/paterno. En conclusión, la situación de vida de estos no logró revertirse y no resulta factible que se logre en el corto plazo. Teniendo en cuenta todo ello y que, actualmente, R., junto a su abuela materna, se encuentra cuidada, contenida y con sus derechos garantizados (Derecho a la dignidad e integridad personal, derecho a la convivencia familiar y derecho a la salud art. 13, 14 y 17 respectivamente de la Ley N° 9944) es que se considera oportuno cesar la presente medida manteniendo el cuidado y la responsabilidad de la niña de marras con la Sra. R. D. L. S. Ante la situación expuesta precedentemente, la Sra. Responsable UDER Cosquín, procedió a disponer el Cese de la Medida Excepcional en relación a la niña R. P. R. A., D.N.I. N° xxx, nacida el día 28/08/2021, de 2 año de edad, que permanecerá bajo el cuidado de su abuela por línea materna, (familia extensa), la Sra. R. D. L. S., D.N.I. N° xxx, en el marco de lo prescripto por los arts. 3 inc. c) 6, 8, 9, 14 primer párrafo, 45 inc. a) 48 último párrafo de la ley 9944 (...). Concluye el citado informe : “ (...) Por todo lo expresado, esta Dirección eleva al Juzgado a vuestro cargo el presente informe que fundamenta legalmente el presente Cese de la M.E. de la niña R. P.

R. A., D.N.I. N° xxx, acompañando la documental descripta en los puntos precedentes, en atención al Interés Superior de la infante de mención, principio rector que rige toda actuación administrativa-judicial contemplado en el Art. 3 de la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ley 9944 Ley Nacional 26.061 y la Convención de los Derechos del Niño de raigambre Constitucional (...)” (operación n° xxx).

IV) Que, a fin de resolver la legalidad del cese de la medida excepcional solicitada por el Órgano de Aplicación, se mantuvieron audiencias con las partes intervinientes: **a)** El día 25 de octubre de 2023, se mantuvo audiencia con la actual guardadora de la menor, **Sra. R. D. L. S.**, junto al auxiliar Colaborador de la Asesoría de Niñez, Dr. Denis Demagistris. En dicha oportunidad expuso la Sra. L. S.: “*Que en atención a lo solicitado por la SeNAF en cuanto a que su nieta R. quede bajo su resguardo, considera que está de acuerdo con ello y que eso es lo mejor para ella. Que en la actualidad la dicente dejó de trabajar en la parrilla, por el tema de los horarios y se encuentra trabajando en su casa haciendo costura. Que, respecto a su tratamiento psicológico, asistía cada 15 días con la psicóloga Mariela Funes, de manera particular en los consultorios de Cidem en Villa Bustos, pero debido a los costos de las sesiones, la última vez era de \$4.000, hace unas 3 semanas que no asiste, pero sabe que es necesario reiniciarlo. R. está bien, está yendo a la Sala Cuna en Santa María, asiste desde las 8 hasta las 12 hs. Que R. se adaptó bien, solo la llamaron de la Sala Cuna, cuando se produjeron los episodios de violencia en su casa, por lo que R. lloraba pidiendo por la abuela. Que de la Sala Cuna solo pueden retirarla la dicente, su hijo de 15 años, y con autorización, la puede retirar la abuela paterna. Que respecto a los controles médicos hace 2 meses que se los realizo en el dispensario de su barrio, no tiene un pediatra de cabecera porque la atiende el médico que esté ese día. Que respecto a la vacunación tiene las vacunas al día, cree que le estaría faltando una sola vacuna. Que por el cambio de clima le agarro un bronco espasmo, pero solo por ese*

episodio. Que en la casa viven sus hijos adolescentes, de 13 y 15 años, su nieta y la dicente. Que sus hijos la ayudan mucho con el cuidado de R. cuando la dicente sale, que lo único que no hacen sus hijos es cambiarle el pañal. Que en relación a su hija E., no está segura desde hace cuánto, pero entre el jueves o viernes de la semana pasada, se fue a Buenos Aires y está en la casa de su papá, con sus otros hermanos y no tuvo ningún tipo de contacto con ella. Que de la última denuncia que realizo, solicito la protección de toda la familia con la que convive, por los episodios de violencia que se produjeron en su casa, R. no mantiene contacto con su mamá en la actualidad, ya que tiene una prohibición de contacto y con el resto de la familia tiene prohibición de contacto y la excluyeron de la casa. Que si bien había pedido la exclusión hace tiempo, como vivían en el mismo terreno no se hacía posible se cumpla la medida. Que se va a Buenos Aires, se limpia un poco de las drogas, pero al regresar vuelve a consumir, y comienza con su locura de querer matarla, volviendo a los episodios de violencia anteriores que motivaron la intervención de la SeNAF. Que cuando su hija consume marihuana, ella está volada, pero nada más, pero cuando consume otra cosa, su violencia aflora. Que preguntada si su hija E. continua con el tratamiento psicológico, responde que hace tiempo que no está asistiendo, incluso, desde que A. estuvo preso comenzó a consumir drogas. Le había conseguido un nuevo turno en el Racc, pero su hija no quiere hacer el tratamiento porque dice que no quiere tomar pastillas que la dejen atontada, incluso solicitó una internación involuntaria, pero no pudieron llegar a valorarla. Que respecto a la ayuda económica que le brindaba E., la última vez le dio dinero, fueron unos \$15.000, al mes siguiente le compro algunas cosas que la dicente le pidió, como por ejemplo pañales y ahora le envió con una de sus hijas \$5.000. Que, en relación al padre de R., no mantiene la dicente ningún tipo de contacto, R. supo tener comunicación con su papá, cuando iba a la casa de su otra abuela y le hacían una video llamado, pero pidió que eso no se hiciera más porque R. queda alterada luego de ello. Que la última vez que mantuvo comunicación con A. fue antes de que cayera preso, cuando mantuvieron una

comunicación bastante violenta, insultándola. Que desde la SeNAF habían establecido que su nieta podía ver a su papá luego de que éste acreditara que estuviera realizando tratamiento psicológico, pero pese a comprometerse incluso al momento de su salida de la cárcel, nunca se lo acredito a María Elena, quien lleva su caso en la Uder. Respecto a lo económico, nunca le acerco dinero o le compro algo y se lo hizo llegar por su familia, lo que sí, hace relativamente poco, pregunto el número de calzado de R. para comprarle unas zapatillas. Que con la abuela paterna R. mantiene una relación fluida, incluso la cuida en varias oportunidades, le habían pedido si podía llevarla a un cumpleaños en Córdoba, pero no lo autorizo porque sabía que allí iba a estar el papá. Que R. reconoce quienes son sus padres, y a la dicente la llama “T.” (operación n° xxx).

b) En la misma fecha, se mantuvo contacto con el progenitor de la menor, Sr. **A. D. R.**, acompañado por su abogado patrocinante, Dr. José Illuminati, Auxiliar Colaborador de la Asesoría Múltiple, con la presencia del Auxiliar Colaborador de la Asesoría de Niñez, Dr. Denis Demagistris, ocasión en la cual el Sr. R. dijo: “*Que respecto a la solicitado por la SeNAF, en cuanto a que su hija quede al resguardo de su abuela, tiempo atrás podría haber dicho que estaba de acuerdo, ahora no sabría decir si está bien o mal, ya que de un tiempo a esta parte, su hija se pasa la mayor parte de su tiempo junto a su mamá, y eso lo sabe porque tiene una comunicación fluida con su madre y al vivir frente a la casa de D., sabe lo que pasa respecto a su hija. Que, no sabe lo que pasa puerta adentro de esa casa, por los episodios de violencia en relación a V. Que, por comentarios de los vecinos, sabe que en la casa hay problemas todo el tiempo, sumado a que V. con su consumo, ha incrementado las situaciones de violencia. Igualmente, luego de todo lo manifestado, está de acuerdo en que su hija, quede a resguardo de su abuela materna. Que el dicente nunca tuvo ningún tipo de inconveniente con la Sra. L. S., su problema siempre ha sido con V., pero sabiendo ahora que V. ya no está en ese domicilio, no tiene ningún problema de ir a conversar y convenir lo que sea lo mejor para su hija, a la que hace*

más de 1 año que no la ve. Que el dicente no quería mantener ningún tipo de contacto con la abuela de su hija, debido a que estaba en el medio V., y por temor a lo que ella hiciera o como reaccionara, porque era capaz luego, de denunciarlo que le había hecho algo. Que, por el comportamiento de V. para con el dicente, tuvo que solicitar una restricción en el Juzgado de Violencia Familiar de la ciudad de Córdoba, por lo que no pueden mantener a la fecha ningún tipo de contacto, ya que está vigente la medida hasta el 30 de noviembre, aunque se puede prorrogar si ella incumple. En razón de habérselo solicitado el juzgado de violencia está asistiendo a un taller de Violencia de Género, en el Centro Integral de varones en situación de violencia, sito en calle Rondeau, asistiendo los días miércoles por la mañana y ahí tiene entrevista con 2 psicólogos. Que con María Elena Ontivero, personal de la Uder, no ha mantenido comunicación, que la última vez que concurrió a los Tribunales se cruzó para hablar con ellos y no lo atendieron porque estaban de paro, luego, al salir en libertad se comunicó con personal de la SeNAF, y le respondieron que estaban por tomar una decisión respecto a R., les comento su situación, que había recientemente recuperado su libertad y que estaba buscando trabajo, a lo que le respondieron que tenía que esperar que lo citen del juzgado. Que lo que quiere es recuperar a su hija, que está cansado de todo esto, por lo que de una vez por toda quiere que esto se solucione. Que preguntado si ha iniciado su tratamiento psicológico, acompaña constancia de su asistencia por sus adiciones que realiza en el Hospital San Roque Viejo, asistiendo todos los días miércoles, tratamiento que fuera solicitado por el Juzgado de ejecución Penal. Que en razón de que tiene que trabajar y comer se le dificulta ir a un tratamiento psicológico de manera particular, pero se compromete a iniciar tratamiento de manera urgente, buscado a la brevedad el turno correspondiente. Que respecto a la colaboración económica en relación a su hija el dicente manifiesta que a su madre le brinda toda la ayuda económica, que es con la que cuenta como canal de comunicación, comprometiéndose a que dicho aporte se haga de manera continua y si no, es factible que se continúe realizando a través de su mamá. Que lo que más quiere es que su

hija esté bien”. Concedida la palabra al Dr. Illuminati, dijo: *“Que acompaña en todo lo manifestado por su representado, comprometiéndose su representado a comenzar con el tratamiento psicológico solicitado oportunamente*”. Concedida la palabra al Dr. Demagistris, manifestó: *“Que se le corra vista oportunamente a la Asesora de Niñez*”.

c) Posteriormente, el 03 de noviembre del citado año, se mantuvo contacto con la modalidad de videollamada –atento encontrarse residiendo en la casa de su progenitor sito en la Provincia de Buenos Aires - con la Sra. E. V. A., encontrándose en la sede presente la Dra. María Gabriela Coloccini – en calidad de abogada del niño, y de la Auxiliar Colaboradora de la Asesoría de Niñez, Dra. Carla Salas. Seguidamente se procedió a poner en contacto con E., quien se encontraba durmiendo, con apariencia de estar dormida, luego de levantarse, sale al patio, se le pone en conocimiento el motivo de la presente comunicación, respondiendo *“que no está de acuerdo con lo solicitado por la SeNAF en cuanto al cese de la presente medida y que su hija R., permanezca a resguardo de su abuela materna. Que hablo con su asistente terapéutico Florencia, de la SeNAF y le dijo lo mismo. Que respecto a su tratamiento psicológico está asistiendo en Córdoba, pero va y viene de Córdoba a Buenos Aires, por eso ahora no lo está haciendo y preguntada por el tratamiento psiquiátrico, responde que no lo necesita y que tampoco volverá a tomar medicación. Que en estos momentos está en Buenos Aires. Habiendo comenzado a levantar la voz, sin dejar que se le pregunte nada más, corta la comunicación de manera abrupta, en todo momento de la comunicación la Srta. A. respondió de manera agresiva, sin informar qué tratamiento estaba realizando o profesional interviniente*”. Concedida la palabra a la Dra. Coloccini, dijo: *“Que con E. no mantuvo contacto desde la última audiencia en el tribunal, pese a que E. tiene su número de teléfono, en este último tiempo no se comunicó para preguntarle o recibir algún tipo de asesoramiento, tal como se viera en el contacto de la fecha que no permitió que se la asesorara de alguna forma, no escuchándola cuando le dirija la palabra. Lo que percibió es que en audiencias*

anteriores E. escuchaba lo que se le decía y solicitaba asistencia, pero eso no fue posible en el día de la fecha por el accionar que mantuvo durante el tiempo de comunicación” (Operación n° xxx).

V) Que, al momento de evacuar la vista corrida, la Dra. Flavia Parrucci, Asesora Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género de la Sede, quien actúa como representante complementaria de la menor de autos, dictaminó en los siguientes términos: *“(...) entiende la suscripta –luego de un íntegro y armónico análisis de las constancias de la causa– que el cese de la medida en el presente caso, permaneciendo R. bajo el cuidado de su abuela materna, es la resolución que mejor satisface el superior interés de la niña de autos, toda vez que las circunstancias que fueron tenidas en cuenta por la Autoridad de Aplicación al momento de adoptar la medida, no lograron revertirse. Por el contrario, se logra advertir que las mismas se agravaron o agudizaron, surgiendo de las distintas audiencias y de los informes técnicos y jurídicos remitidos por el Organismo, que el progenitor estuvo preso, en tratamiento por consumo de sustancias estupefacientes y con escasa adhesión a los mismos. Asimismo, relató que hizo una denuncia de Violencia Familiar en contra de E., lo que devino en el dictado de medidas de restricción. Por último, se desprende también que hace un año que no tiene contacto con su hija y que no contribuye con las necesidades alimentarias de la misma. Por su parte y en cuanto a la progenitora, la situación se vio agravada por el consumo de estupefacientes y la falta de adhesión a los tratamientos indicados (psicológico y psiquiátrico), manifestando la joven que no quiere tomar la medicación. Asimismo, el hecho de que la misma fluctúa entre Córdoba y Buenos Aires, y la reciente denuncia de Violencia Familiar realizada por la Sra. L. S. que finalizó con medidas de exclusión restricción tanto entre ellas, como entre E. y su hija R. En cuanto a la actual cuidadora y responsable de R., la misma ha podido restablecer paulatinamente los derechos vulnerados, garantizando las necesidades y cuidados que R. demanda, todo lo que –entiende la suscripta- hacen que la decisión del Órgano Administrativo, luzca correcta. No*

obstante la opinión vertida, y teniendo en cuenta el Superior Interés de la niña que este Ministerio representa, entiende la suscripta que a los fines de otorgar estabilidad y seguridad jurídica a R., -y en caso de compartir criterio SS- se podría otorgar a R. D. L. S., la guarda provisoria de la niña en los términos del Art. 657 del CCyCN, máxime teniendo en cuenta que el padre hace un año que no tiene contacto con la niña y la madre se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Por último, solicita a SS que al momento de resolver, emplace a ambos progenitores, a que colaboren con las necesidades alimentarias de la hija en común, toda vez que la presente medida oportunamente adoptada y ahora cesada por la SeNAF, en nada suspende las obligaciones alimentarias que surgen de su responsabilidad parental” (operación n° xxx).

VI) Que un análisis minucioso y pormenorizado de los elementos de prueba y demás informes técnicos incorporados a las presentes actuaciones me llevan a concluir, en consonancia con lo dictaminado por la representante complementaria, que corresponde ratificar la legalidad del cese de la medida excepcional adoptada oportunamente por el órgano administrativo de aplicación de la ley 9944 (arts. 39 de la Ley Nacional 26.061 y 48 de la Ley Provincial 9.944). Se vislumbra, pues, que en el marco de la medida dispuesta por la Se.N.A.F los derechos de la infante han sido debidamente restaurados y resguardados, siempre atendiendo y considerando su interés superior (art. 3° de la CDN, ratificada por ley 23849, 3° de la Ley 26061 y 3° de la ley 9944). Ello se colige no sólo del tenor de los informes reseñados precedentemente y de las demás actuaciones llevadas adelante en sede administrativa (acompañadas por la U.D.E.R. Delegación- Zona 10- de Cosquín), sino también de las propias manifestaciones efectuadas por las distintas partes en oportunidad de ser oídas y escuchadas en respectivas audiencias ante este Tribunal.

De todo ello se advierte que, en la actualidad, y tras los motivos que dieran origen a la adopción de la medida excepcional de protección de derechos, producto de episodios de malos tratos, negligencia y desinterés en los debidos y adecuados cuidados de la niña por

parte de su progenitora, R. ha encontrado reparados gran parte de sus derechos vulnerados bajo el resguardo de su familia extensa, concretamente su abuela materna (Sra. D. L. S.) quien ha asumido responsablemente su cuidado y contención, tomando todos los recaudos necesarios a los fines de garantizar los debidos derechos de su nieta, sobre todo en lo que hace a gastos de manutención, subsistencia, salud, educación y esparcimiento, entre otros que le aseguran un adecuado desarrollo y formación.

En efecto, es dable advertir de lo actuado que la niña R. se encuentra integrada positivamente y sin dificultades al grupo familiar de su abuela quien, pese a las dificultades económicas, responsablemente lleva a cabo los controles médicos en salud, procurando su inserción y continuación en materia educativa en beneficio de su desarrollo y estimulación. Se anuda a ello la contención familiar brindada a la niña por parte de su guardadora como así también el sentido de pertenencia a dicha familia, que así se ha visto reflejado al momento de asistir la niña a la sede de este Tribunal.

Asimismo, y no menos importante es que, en la respectiva audiencia celebrada, la guardadora ha manifestado expresamente estar de acuerdo con que su nieta R. continúe bajo su responsabilidad, manifestando que, efectivamente, la niña se encuentra plenamente integrada con su grupo familiar, quienes -junto a la abuela paterna- la ayudan en los quehaceres de la cotidianeidad.

En resumen, es posible admitir que la situación afectiva y familiar de la niña R. se encuentra resguardada y encaminada, habiéndose reestablecido en gran parte los derechos que se encontraban vulnerados y que dieron origen al presente control de legalidad. Si bien no se ignora, sobre todo en función de lo normado por el art. 11° de la ley 26061, que el principio general es que todo niño/a debe crecer y desarrollarse en su familia de origen, ello sólo es así en la medida de que sea posible, debiendo ceder tal postulado cuando, *como en el presente caso*, la realidad demuestra que el/la niño/a junto a sus progenitores ha visto vulnerado sus derechos y que las estrategias encaminadas durante cierto lapso a encauzarlos han fracasado.

Repárese que la persistencia en una labor en la cual no se verifican resultados favorables y significativos, importa la vulneración de los derechos de quienes presuntamente se busca proteger. En efecto, conforme surge de las constancias de autos, durante el tiempo de intervención de la autoridad administrativa no se han advertido acciones claras ni contundentes por parte de sus progenitores tendientes a reforzar el vínculo con su hija de tan corta edad, como así tampoco afrontar sus responsabilidades parentales, lo cual se corresponde no sólo con los informes emitidos por la SeNAF, sino también con lo manifestado por la actual guardadora en audiencia celebrada ante este tribunal. Ese desinterés de la Srta. A. a los fines de la revinculación con su hija se infiere también en la manifiesta apatía demostrada, tal como se aprecia de los informes técnicos suministrados por la autoridad de aplicación, en cuanto refieren la inconsistencia, falta de regularidad y adhesión a sus respectivos tratamientos psiquiátrico y psicológico, y así también su continuo accionar violento para con su grupo familiar, lo que se manifestó incluso en su última exclusión del hogar, probablemente con base en el consumo problemático de sustancias estupefacientes. En consecuencia, se advierte sin cortapisas que durante el tiempo en que la medida se encontró vigente, no se produjeron por parte de la progenitora de la menor los cambios necesarios para que pudiera responsabilizarse adecuadamente del desarrollo y cuidado de su hija menor, pudiendo colegirse claramente que todas las estrategias encaminadas durante cierto lapso a encauzar su comportamiento en beneficio de ella mismo y de su hija menor han fracasado. Sus expresiones en reciente audiencia ponen de manifiesto lo que se acaba de decir.

Algo similar puede decirse respecto del progenitor de R. (Sr. A. R.), respecto de quien tampoco se ha podido visualizar elemento de prueba alguno que permita evaluar un interés real de su parte para brindarle a su hija mínimas condiciones afectivas y materiales. Así, conforme surge del informe de la autoridad de aplicación de la ley 9944 *“(…) se le solicitó en una primera instancia, una valoración en la Raac de la ciudad de Córdoba a la que asistió solo en dos oportunidades y posteriormente se le solicitaría terapia psicológica lo*

que no se pudo lograr. Esta solicitud respondía a la necesidad de problematizar su consumo que en parte reconocía y también trabajar respecto de los modos de vinculación de manera violenta que mantenía con la madre de su hija, que no revestía ningún reparo en proteger a la niña quien estaba inmersa en las discusiones y agresiones mutuas de la pareja. Por lo que se sugirió el contacto con su hija a través de videollamada hasta tanto se lograra su valoración. La comunicación con el equipo interviniente fue muy escasa, no demandaba ver a su hija como tampoco la asistía económicamente (...)". Tales actitudes han evidenciado (y continúan haciéndolo) su falta de interés en la adquisición de herramientas que favorezcan la crianza de su hija y el normal desarrollo de su personalidad y satisfacción de sus necesidades. Si bien no se ignora, sobre todo en función de lo normado por el art. 11° de la ley 26061, que el principio general es que todo niño/a debe crecer y desarrollarse en su familia de origen, ello sólo es así en la medida de que sea posible, debiendo ceder tal postulado cuando, *como en el presente caso*, la realidad demuestra que la niña R. junto a sus progenitores ha visto vulnerado sus derechos y que las estrategias encaminadas durante cierto lapso a encauzarlos han fracasado. Repárese que la persistencia en una labor en la cual no se verifican resultados favorables y significativos, importa la vulneración de los derechos de quienes presuntamente se busca proteger. El art. 3.1 Convención sobre los Derechos del Niño prescribe que: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una condición primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". Por ello, se ha afirmado que "la regla jurídica que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres". (CSJN, 13/03/2007, "A.F."). La petición efectuada por la Srta. A. (madre) en relación con la niña R. no alcanza para satisfacer sin más sus pretensiones. Es que no cabe ninguna duda de que debe brindarse a los padres que padecen dificultades la

asistencia necesaria para que sus hijos se desarrollen y crezcan en su familia natural (art. 14 ley 9944 y 33 ley 26061). Ahora bien, conforme se dijo más arriba, el art. 11 de la ley nacional, luego de sentar el principio general de que todo niño/a debe crecer y desarrollarse en su familia de origen, establece la excepción que reza: *“Solo en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley”*. En el mismo sentido lo expone el art. 20 de la Convención de los Derechos del Niño, al considerar que sólo cuando lo anterior no sea posible, se debe buscar una solución alternativa que garantice el derecho de todo infante a tener un hogar que lo contenga. Estos principios no son absolutos y ceden cuando, como en el presente caso, la realidad demuestra que la niña ha visto vulnerados sus derechos y que las trazas, tácticas o prácticas dirigidas a encaminarlos han sido infructuosas. Sin dudas sostengo que no bastaría para justificar lo pretendido por la progenitora sus manifestaciones de que ha cambiado en algunos aspectos, en tanto lo que aquí se exige es una acción positiva de su parte que ponga en evidencia su voluntad inequívoca, hechos concretos que demuestren la adopción de un comportamiento adecuado a las circunstancias del caso y que sirva para garantizar la atención, cuidado, salud y educación que su hija requiere, lo cual, conforme se dijo, no ha sucedido.

Siendo ello así, y coincidiendo con la opinión de la representante complementaria de la menor, a la luz de lo actuado por la Autoridad de Aplicación, habiéndose respetado las mínimas garantías del procedimiento y entendiendo que lo dispuesto por la autoridad de aplicación es lo que mejor ha atendido al interés superior de R., resulta procedente ratificar el cese de la medida excepcional de protección de derechos dispuesta en relación con ella por parte de la SeNAF por *ser proporcional, eficaz y efectiva a su situación* (arts. 39 y cc Ley 26.061; 48 y cc Ley 9944).

No obstante, a los fines de satisfacer el interés superior de R. P. (art. 3° Ley 9944), y procurar no sólo otorgar mayor eficacia a la labor que desempeña la Sra. R. D. L.

S., estimo conveniente otorgar la guarda de la menor de autos a la nombrada en los términos del art. 657 CCC por el término de seis meses, en cuyo ínterin deberá concurrir ante los Tribunales de Familia correspondientes a los efectos de tramitar la *tutela* de R., a través de un proceso de conocimiento. Que el otorgamiento de la guarda lo es a fin de brindar seguridad jurídica tanto a la menor como a quien se considera responsable de su cuidado, en tanto implica para esta última la adquisición de un *status jurídico* frente a terceros que le permitirá ejercer con mayor eficacia las funciones inherentes al cuidado de la menor, garantizándole a su vez el ejercicio de sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la salud (por la posibilidad de gozar de la cobertura médica de la guardadora, si la tuviera), a la educación, la alimentación, etcétera. Asimismo, deberá oficiarse a la Mesa de Entradas de la Asesoría de Familia a esos efectos. Por otra parte y en respuesta a lo sugerido por la representante complementaria de la menor, estimo emplazar a los progenitores de la niña a fin de que cumplieren con la manutención económica de su hija en función de lo normado por los arts. 646, 658, 659 y ccs. del CC. Finalmente, y en virtud de ciertas dificultades advertidas, considero que el órgano de aplicación deberá continuar con el abordaje de la situación del grupo familiar en el marco de las **medidas de primero y segundo nivel** a los fines de garantizar la máxima satisfacción de los derechos esenciales de la menor de autos (art. 41 a 47 ley foral), deviniendo conveniente, emplazar **al equipo técnico de la UDER Cosquín** a efectos de que **en el marco de tales medidas fortalezca la prosecución del espacio terapéutico de todo el grupo familiar**, a fin de continuar reforzando el vínculo materno/paterno-filial.

Por las razones expuestas y atento lo dispuesto por los arts. 39, 40 y 41 de la Ley Nacional n° 26.061; 56 y 57 –*contrario sensu*- de la Ley Pcial. N° 9944; 657 y ccs del C.C.C., **RESUELVO: I) Ratificar** la legalidad del **CESE** de la medida excepcional de protección de derechos dispuesta con relación a R. P. R. A., de 02 años de edad, DNI n° xxx, nacida el día 28 de agosto de 2021, hija de E. V. A. (DNI n°xxx) y A. D. R. (DNI n° xxx), quien permanecerá a cargo y bajo la responsabilidad de su abuela materna R. D. L. S., D.N.I n° xxx, en el domicilio sito en calle M. n° xxx, V. C., de la localidad de Santa María de Punilla,

Depto. Punilla, Pcia. de Córdoba. **II) Otorgar a R. D. L. S., D.N.I n°**

xxxx , **la guarda** de R. P. R. A., DNI n° xxx, por el plazo de seis meses desde la fecha de la presente, en los términos del **art. 657 C.C.C**, en cuyo ínterin deberá concurrir ante los Tribunales de Familia correspondientes a los efectos de tramitar la tutela de los menores a través de un proceso de conocimiento. Comunicar a la Mesa de Entradas de las Asesorías de Familia a esos efectos. **III) Emplazar al equipo técnico de la UDER Cosquín** a efectos de que **en el marco de medidas de segundo nivel fortalezca la prosecución del espacio terapéutico de todo el grupo familiar**, a fin de continuar reforzando el vínculo materno/paterno-filial (arts. 3, 6, 8, 14, 17, 27, 31, 41, 42, 56 y 57 y ccs. Ley 9944). **IV)** Emplazar a los progenitores de la niña a fin de que cumplimenten con la manutención de las **obligaciones alimentarias derivadas de su responsabilidad parental (art. 646, 658, 659 y ccs. del CC)**. **V)** Poner en conocimiento lo resuelto a la Sra. Directora de Asuntos Legales de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia con copia certificada de la presente resolución (art. 3° de la Convención de los Derechos del Niño; arts. 3° y concs. de la Ley 26.061; arts. 3°, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 48, 49, 56, 57 y concs. de la Ley 9944). **PROTOCOLICÉSE, NOTIFIQUESE y OFICIESE.**

Texto Firmado digitalmente por:

NUÑEZ Ramiro Jose

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.02.01

SILVA Sergio Daniel

PROSECRETARIO/A LETRADO

Fecha: 2024.02.01